

## CONTRATO DE MEDIACIÓN DIGITAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

Conste por el presente documento el Contrato de Mediación Digital y Prestación de Servicios que celebran, por una parte, los desarrolladores y operadores de la plataforma tecnológica Okupo Clic (en adelante denominada indistintamente como "La Plataforma"), y por la otra, la persona física que se registra, aporta sus datos y acepta este documento de manera digital (en adelante denominado como el "Técnico" o "Prestador de Servicios"). Ambas partes declaran y se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

### DECLARACIONES

#### I. Declara La Plataforma:

Ser una herramienta tecnológica e intermediaria digital diseñada para conectar la oferta de servicios independientes de mantenimiento, reparación y oficios con la demanda de usuarios finales.

Que no opera como una empresa de construcción, contratista, ni cuenta con personal de mantenimiento en nómina subordinada.

#### II. Declara el Técnico / Prestador de Servicios:

Ser una persona física con plena capacidad legal para obligarse y contratar en términos de la legislación mexicana vigente.

Contar con los conocimientos técnicos, herramientas propias, experiencia, certificaciones y la situación fiscal necesaria para prestar los servicios de su catálogo de forma autónoma e independiente.

Reconocer que el uso de La Plataforma es completamente voluntario y que actúa bajo su propio riesgo y cuenta.

### CLÁUSULAS

#### 1. Objeto del Contrato

El objeto del presente contrato es regular las condiciones bajo las cuales La Plataforma otorgará al Técnico el acceso y uso de su aplicación digital para que este pueda recibir solicitudes de servicios, cotizaciones o asignaciones de reparación y mantenimiento demandadas por los clientes de Okupo Clic. El Técnico pagará a La Plataforma una comisión por cada servicio concretado y cobrado a través del sistema.

#### 2. Naturaleza de la Relación (Ausencia de Relación Laboral)

Ambas partes reconocen expresamente que el presente contrato es de naturaleza estrictamente mercantil y civil, por lo que:

**Autonomía:** El Técnico es un profesional independiente. No existe subordinación, ni jornada laboral obligatoria, ni exclusividad. El Técnico es enteramente libre de conectarse a La Plataforma a las horas que desee, así como de aceptar o rechazar de forma libre y soberana las solicitudes de servicio que le envíe el sistema.

Herramientas: El Técnico ejecutará los servicios utilizando sus propios medios, vehículos, consumibles y herramientas de trabajo. La Plataforma no provee uniformes obligatorios en términos de subordinación laboral, ni equipos.

Deslinde Laboral: Al no existir una relación de trabajo en términos del Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el Técnico reconoce que no tiene derecho a exigir a Okupo Clic salarios mínimos, aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones por despido, ni inscripción al IMSS o INFONAVIT.

### 3. Esquemas de Asignación y Tarifas

El Técnico acepta que La Plataforma opera bajo dos modalidades de asignación y cobro de honorarios:

A) Asignación Rápida y Urgencia 24/7: El Técnico recibirá solicitudes automáticas basadas en su cercanía geográfica. Si acepta la orden en modalidad Estándar, acepta que el servicio se agende para el mismo día con un horario estimado. Si acepta un servicio del Botón de Urgencia 24/7, el Técnico se compromete a trasladarse de forma inmediata y prioritaria para arribar al domicilio en un tiempo menor a 30 minutos. En ambos flujos automáticos se respetarán las tarifas fijas preestablecidas por Okupo Clic (Tarifa Normal, Media o Urgencia).

B) Agenda y Ahorra: En esta modalidad, el Técnico aparecerá en un catálogo digital (marketplace). El Técnico tiene la libertad de establecer su propia tarifa de mano de obra para cada servicio programado. El cliente decidirá libremente si contrata o no al Técnico basándose en su precio, perfil y calificaciones.

### 4. Recaudación de Pagos, Comisiones, Retenciones y Dispersión (Conekta)

Retención en Cuenta Puente: El Técnico acepta y autoriza que La Plataforma, a través de la pasarela de pagos Conekta, recaude de forma anticipada el 100% del costo del servicio pagado por el cliente de manera obligatoria previo al inicio de los trabajos.

Comisión de la App: Por el uso de la infraestructura digital y la mediación, Okupo Clic retendrá de forma automática una comisión equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de la mano de obra cobrada en cada servicio.

Obligaciones y Retenciones Fiscales (ISR e IVA): El Técnico declara estar al tanto de sus obligaciones tributarias y reconoce que La Plataforma, en cumplimiento con la normativa fiscal mexicana para plataformas digitales, realizará de forma obligatoria las retenciones correspondientes de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los ingresos acumulados. El Técnico acepta que la dispersión final de sus fondos será por el monto neto resultante tras aplicar estos descuentos legales.

Dispersión de Fondos: El remanente correspondiente a los honorarios netos del Técnico será transferido a la cuenta bancaria o tarjeta de débito registrada en su perfil en un plazo estándar de 24 a 48 horas posteriores a que el servicio haya sido marcado como "Finalizado" en la app, siempre y cuando no exista una disputa o reporte de garantía activo por parte del cliente.

### 5. Canales de Comunicación, Responsabilidad de Cotización y Prohibición de Cobros por Fuera

Uso Exclusivo de la App: El Técnico se obliga a comunicarse con el cliente única y estrictamente a través del Chat Seguro incorporado dentro de La Plataforma.

Responsabilidad de la Cotización: En la modalidad de servicio programado, la propuesta económica enviada por el Técnico es de su entera y absoluta responsabilidad. Si por error u omisión propia el Técnico cotiza una tarifa menor a la debida, está obligado a respetar y sostener dicho precio al cliente.

Actualización de Tarifa por Omisión del Cliente: Únicamente en el caso de que exista una omisión explícita por parte del cliente (información falsa u ocultamiento de fallas) o surja un imprevisto técnico de fuerza mayor no contemplado originalmente, el Técnico podrá actualizar el costo del servicio. Para que la nueva tarifa sea válida, el Técnico deberá ingresarla y solicitar su autorización a través de la aplicación ANTES de iniciar los trabajos físicos.

Prohibición Absoluta de Efectivo y Extras No Autorizados: Queda estrictamente prohibido solicitar, sugerir o recibir dinero en efectivo, propinas obligatorias o realizar cobros por fuera de La Plataforma. Cualquier cobro o ajuste extra requerido en el sitio de trabajo deberá gestionarse obligatoriamente a través del módulo de soporte de la app y solo podrá ejecutarse si fue expresamente autorizado y cobrado por el sistema. El incumplimiento derivará en la baja definitiva inmediata y la pérdida de los fondos acumulados en la wallet del Técnico.

## 6. Calidad del Servicio, Reportes, Garantías y Obligación de Subir Evidencias

Obligación de Evidencias (Inicio y Fin): Para asegurar la transparencia y contar con herramientas de defensa ante cualquier reclamación, es obligación estricta del Técnico capturar y subir a La Plataforma evidencia fotográfica y/o de video clara en dos momentos clave:

Evidencia de Inicio: Fotos del estado actual del área, objeto o instalación ANTES de comenzar a trabajar.

Evidencia de Término: Fotos del resultado final una vez CONCLUIDO el servicio.

Cesión Incondicional de Derechos Visuales: El Técnico reconoce y acepta que todas las fotografías, imágenes y archivos de video que capture y suba a La Plataforma son propiedad intelectual de Okupo Clic. Mediante la aceptación de este contrato, el Técnico cede de manera expresa, irrevocable y gratuita la totalidad de los derechos patrimoniales sobre dicho material visual a favor de La Plataforma. Okupo Clic queda facultada para utilizar, reproducir, editar y publicar estas imágenes en campañas publicitarias, redes sociales, material promocional o cualquier otro medio que considere pertinente. Asimismo, el Técnico tiene estrictamente prohibido reclamar regalías o utilizar dicho material fotográfico fuera de la aplicación para fines comerciales propios ajenos a La Plataforma.

Resolución de Disputas: El Técnico reconoce que el cliente cuenta con un plazo de 24 horas naturales para reportar inconformidades. Ante cualquier disputa o reclamación por mal trabajo o servicio incompleto, el equipo de soporte de Okupo Clic utilizará las evidencias de inicio y término subidas por el Técnico para dictaminar el caso. Si el Técnico omitió subir dichas evidencias, perderá automáticamente el derecho a defenderse y la disputa se resolverá a favor del cliente.

Penalización por Garantía: Si se dictamina que el reporte es procedente por mala calidad, el Técnico no recibirá el pago de dicho servicio. La Plataforma utilizará esos fondos retenidos para asignar a un segundo Técnico que repare o complete el trabajo. Acumular tres (3) reportes procedentes por fallas de garantía causará la baja definitiva del Técnico.

## 7. Responsabilidad Civil y Daños a la Propiedad

El Técnico es el único responsable civil y penal de cualquier daño, desperfecto, robo, negligencia o accidente que cause dentro del inmueble del cliente durante la ejecución de sus labores. El Técnico se obliga a sacar en paz y a salvo a Okupo Clic ante cualquier reclamación legal o denuncia interpuesta por el cliente, debiendo cubrir los costos de reparación correspondientes con sus propios recursos.

## 8. Comportamiento, Seguridad, Antecedentes y Protocolo de Imagen

Para mantener su cuenta activa, el Técnico se obliga a cumplir cabalmente con las siguientes normas:

Protocolo de Identidad e Imagen: Al arribar al domicilio y presentarse ante el cliente, el Técnico deberá portar de manera obligatoria y visible la playera oficial provista por Okupo Clic para validar su identidad. Una vez iniciada la ejecución física del servicio, el Técnico podrá retirarse la playera de la Plataforma con la finalidad de evitar ensuciarla o dañarla, permitiéndole trabajar cómodamente en sus propias prendas de trabajo. El Técnico mantendrá una adecuada higiene personal y calzado cerrado apto para su oficio.

Documentación: Mantener actualizados y verídicos sus documentos de identidad (INE, Comprobante de domicilio, Constancia de Situación Fiscal y Antecedentes No Penales).

Conducta: Dirigirse siempre con total respeto, honestidad y profesionalismo hacia los clientes. Queda prohibido acudir bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Cualquier conducta inapropiada o acoso resultará en la baja inmediata y el reporte correspondiente ante las autoridades del Estado de Jalisco.

## 9. Jurisdicción y Legislación Aplicable

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la legislación comercial de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero